刑法考古題主題整理：未遂

本文件整理 109–114 年司律一試刑法考古題中與「未遂」相關之試題，
涵蓋未遂犯類型、著手認定、中止未遂、不能未遂、預備犯與未遂犯之區別、共同正犯與未遂等子議題。

壹、未遂犯的類型與基本概念

【114年 第6題】未遂犯的分類（障礙未遂、不能未遂）

村長時常炫耀家中財富，引起村民甲的厭惡。某日，甲得知村長買入新的高檔豪車後，決定深夜前去村長家，以鐵棍破壞村長的車，給村長一個教訓。甲持鐵棍到了村長家，卻發現村長開車外出，只好作罷。沒想到，甲於返家途中，巧遇村長停車在對街的便利商店門口，便順手撿起路邊石塊，擲向村長的車；沒想到石塊卻反彈砸中剛好路過的村民乙之車，使得乙車的車窗玻璃破碎。下列敘述何者正確？

(A) 村長開車外出，出乎甲意料之外，甲成立毀損罪的障礙未遂犯
(B) 村長開車外出，使得甲無法損壞村長的車，甲成立毀損罪的不能未遂犯
(C) 甲朝村長的車丟擲石塊，但未能砸中，故甲成立毀損罪的普通未遂犯
(D) 甲朝村長的車丟擲石塊，卻砸中乙車，但毀損罪不罰過失，故甲不成立犯罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲到村長家時發現車不在而作罷，此時甲尚未著手實行毀損行為（未開始破壞動作），僅屬**預備階段即放棄**，尚未進入未遂階段，不成立障礙未遂。
(B)	✗	同(A)，甲在村長家時尚未著手，不構成不能未遂。不能未遂須已著手實行但因手段或客體之不能而不遂，甲根本未著手。
(C)	✗	甲朝村長的車丟石塊但砸中乙車，此為**打擊錯誤**。然而**毀損罪（刑法第354條）無處罰未遂之規定**，故對村長車的毀損未遂不罰；對乙車的毀損因欠缺故意（打擊錯誤依通說不轉換故意），毀損罪亦不罰過失，故不成立犯罪。
(D)	✓	毀損罪無處罰未遂犯及過失犯之規定，甲對村長車未遂不罰，對乙車無故意亦不罰過失，故甲不成立犯罪。

重點整理：

- 未遂犯的成立前提：須已「著手」實行構成要件行為。
- 障礙未遂 vs 不能未遂 vs 中止未遂的區分。
- 個別罪名是否處罰未遂犯，須有法律明文規定（刑法第25條第2項）。
- 毀損罪（§354）無處罰未遂之規定。

【109年 第7題】各自行為不足致死與障礙未遂的認定

甲計畫毒殺 A，預計持用一倍劑量之 P 毒藥在 A 之午餐中下毒。未料於犯罪當日因為不小心，甲未取用正確劑量，只拿了一半劑量之P毒藥（該劑量不足以致死）投入。豈知同日另有乙也計畫殺A，同樣計畫在 A 之午餐中放入一倍劑量之 P 毒藥毒殺 A，而乙同樣也因不小心，只取用了三分之二劑量之P毒藥。A吃下午餐後，不久即毒發死亡。甲成立何罪？

(A) 殺人罪之障礙未遂犯
(B) 殺人既遂罪
(C) 傷害致死罪
(D) 殺人罪之不能未遂，不罰

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲以殺人故意投入半倍劑量之P毒藥，該劑量不足以致死，甲已著手實行殺人行為但其個人行為不足以發生死亡結果。甲與乙之間無犯意聯絡，不成立共同正犯，故不能將乙的毒藥劑量歸責於甲。A之死亡係因甲、乙各自投入的毒藥合併作用所致，但甲單獨的因果貢獻不足以導致死亡結果，故甲成立**殺人罪之障礙未遂犯**。
(B)	✗	殺人既遂須行為人之行為與死亡結果間具有因果關係且可客觀歸責。甲僅投入半倍劑量（不足以致死），A之死亡係因甲、乙毒藥合併效果所致。甲與乙無犯意聯絡，不成立共同正犯，無法適用「一部行為全部責任」原則，故甲單獨行為與死亡結果間之因果關係不足以成立

既遂。

(C) ✗ 甲主觀上具有**殺人故意**（計畫毒殺A），並非僅有傷害故意。依主觀犯意認定罪名，甲應論以殺人罪而非傷害致死罪。傷害致死罪（§277 II）以傷害故意加上對死亡結果之過失為要件，與本案甲之殺人犯意不符。

(D) ✗ 甲所使用之P毒藥為真正具有毒性之毒藥，並非本質上不能致人於死之物。半倍劑量不足以致死，係因甲不小心取錯劑量之**偶然因素**，而非手段本質上之不能。依客觀危險說判斷，真正毒藥具有殺人之一般危險性，故不屬於§26不能未遂，而係普通（障礙）未遂。

> **重點整理：**
>
> - **同時犯（非共同正犯）：** 數人各自獨立犯罪，無犯意聯絡者，各自就自己行為負責，不能相互歸責。
> - **因果關係判斷：** 各行為人單獨之行為若不足以導致結果，且彼此無共同正犯關係，則個別行為人不能成立既遂。
> - **不能未遂 vs 障礙未遂：** 使用真正有毒之毒藥但劑量不足，屬偶然障礙（障礙未遂），非手段本質上不能（不能未遂）。
> - **罪名依主觀犯意認定：** 具殺人故意者論殺人罪，不因結果為傷害而降低為傷害致死罪。

貳、著手的認定

【112年 第8題】強制性交罪之未遂犯——著手時點

依實務見解，下列何者不成立強制性交罪之未遂犯？

(A) 陰莖無法勃起之甲男強抱乙女並用手拉扯欲褪去乙女所穿長褲且用手撫摸乙女陰部
(B) 陰莖無法勃起之甲男強行脫去乙女身上衣物後以陰莖摩擦乙女陰部
(C) 甲男至友人乙女家中以酒灌醉乙女後，褪去其身上衣物並撫摸乙女全身，但被乙女家人撞見報警逮捕
(D) 甲男與友人乙女飲酒聚餐後見乙女喝醉，褪去自己身上衣物並戴上保險套後，正欲撫摸乙陰部前被乙女家人撞見報警逮捕

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（成立未遂）	甲已對乙女施強暴（強抱、拉扯衣褲）並撫摸陰部，已跨越強制性交罪的**著手門檻**，雖因陰莖無法勃起而未能完成性交，仍成立強制性交罪之未遂犯。
(B)	✗（成立未遂）	甲已強行脫去衣物並以陰莖摩擦陰部，顯已著手實行強制性交行為，陰莖無法勃起不影響未遂犯之成立。
(C)	✗（成立未遂）	甲已灌醉乙女、褪去衣物並撫摸全身，已達著手階段，被撞見而未遂，成立強制性交罪（或乘機性交罪）之未遂犯。
(D)	✓（不成立未遂）	甲僅褪去**自己**衣物並戴上保險套，**尚未對乙女有任何身體接觸或違反意願的行為**，屬於**預備階段**而非著手，不成立強制性交罪之未遂犯。

> **重點整理：**
>
> - 強制性交罪的著手：須已開始對被害人實施違反意願之方法，或已對被害人身體有侵犯性的接觸行為。
> - 僅對自己做準備動作（脫衣、戴保險套）尚未跨入著手門檻。

【113年 第3題】放火罪的未遂與既遂——「燒燬」的認定

甲對乙居住之透天厝的木門潑灑汽油並點火，木門被燒壞之後火勢隨即熄滅，並未繼續延燒。下列敘述何者正確？

(A) 木門雖係附連於透天厝之物，然僅燒壞木門仍構成毀損建築物罪
(B) 燒壞之木門為透天厝之重要部分，甲構成刑法第173條第1項放火既遂罪
(C) 甲所為僅為放火燒燬透天厝之預備行為，成立刑法第173條第4項放火預備罪
(D) 甲並未使透天厝喪失其效用，因此成立刑法第173條第3項放火未遂罪

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	木門為透天厝之一部分，甲潑灑汽油點火已是放火行為，應優先論以放火罪，而非毀損建築物罪。
(B)	✗	「燒燬」依實務見解，須使建築物之主要結構喪失效用。僅燒壞木門，火勢隨即熄滅且未延燒，透天厝整體結構功能未喪失，不構成放火既遂。

(C) ✗ 甲已潑灑汽油並點火，火焰已燃燒木門，已跨越放火罪的**著手**階段，非僅預備行為。
(D) ✓ 甲已著手放火（點火燃燒），但結果未使透天厝喪失效用（未達「燒燬」程度），故成立§173第3項**放火未遂罪**。

> **重點整理：**
>
> - 放火罪的既遂標準：「燒燬」指目的物之主要結構已喪失其效用。
> - 放火罪的著手：行為人開始實施放火行為（如點火引燃）即為著手。
> - 若已著手放火但未達「燒燬」程度→放火未遂。

參、中止未遂

【112年 第9題】中止未遂犯的認定要件

依實務見解，下列何者成立中止未遂犯？

(A) 甲持刀接續刺乙腹部，因警察巡邏經過，甲乃作罷離開
(B) 甲持刀欲殺害自己之幼子乙後自殺，但砍殺乙之後因乙疼痛不堪哀嚎，乃將乙送醫急救而未生死亡結果
(C) 甲基於傷害之意思持刀割除乙之上下唇、雙耳後，因乙哀求而停手直接離開現場，乙雖經治療但容貌已經無法復原
(D) 甲男對乙女施以強暴並褪去乙女衣褲後因乙女奮力反抗而放棄性交離開

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲因**外在因素**（警察巡邏經過）而停止犯行，非出於己意中止，屬**障礙未遂**而非中止未遂。
(B)	✓	甲砍殺乙後，因乙哀嚎而**出於己意**將乙送醫急救，防止死亡結果發生。符合中止未遂要件：(1)已著手實行、(2)出於己意中止、(3)結果未發生且與中止行為有因果關係。成立**殺人罪之中止未遂**。
(C)	✗	甲基於傷害意思割除乙之上下唇、雙耳，乙容貌無法復原已構成**重傷既遂**（§10IV 毀敗五官機能），犯罪已經既遂，無成立中止未遂之餘地。
(D)	✗	甲因乙女**奮力反抗**而放棄，係因外在障礙（被害人反抗）而無法完成犯行，屬**障礙未遂**，非出於己意中止。

> **重點整理：**
>
> - 中止未遂（§27）要件：(1)已著手實行、(2)**出於己意**中止或防止結果發生、(3)結果未發生。
> - 「己意」中止 vs 外在障礙：
>   - 因警察到場、被害人反抗等外在因素而停止→障礙未遂
>   - 因內心憐憫、後悔等自發動機而停止→中止未遂
> - Frank 公式：「能達而不欲」→中止未遂；「欲達而不能」→障礙未遂
> - 犯罪已經既遂者，無中止未遂之適用。

【111年 第10題】共同正犯與中止未遂

甲、乙、丙三人計畫共同殺害 A，甲之分工為取得 A 家鑰匙並在現場把風，乙、丙則於犯罪當日進入A家持刀殺害A。犯案前一日，甲將A家鑰匙先行交給乙。當日三人依約前往集合地點，但甲竟先喝酒壯膽後而開車出門，未料在路上遇警察隨機臨檢，因酒駕而被逮捕。乙、丙當日見甲遲未出現，乃直接翻牆進入A家殺人，乙覬覦A之名錶已久，在兩人共同殺死A後，乙趁丙不注意時，將 A身上之名錶帶走。有關甲、乙、丙刑事責任之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲因未能出現於犯案現場，故已成功脫離於本案之共同正犯
(B) 乙、丙兩人構成侵入住居罪共同正犯
(C) 乙另外構成強盜殺人罪
(D) 甲不適用刑法第27條第2項之共同正犯中止未遂規定

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題錯誤選項）	甲雖因酒駕未到場，但其先前已交付鑰匙、參與犯罪計畫，其貢獻仍延續影響犯罪之實現。甲並未主動採取脫離行為（如通知同夥放棄、取回鑰匙、報警等），故**未成功脫離共同正犯**，仍應負共同正犯之責。

(B) ✓ 乙、丙翻牆進入A家，構成侵入住居罪之共同正犯。
(C) ✓ 乙在殺人後取走名錶，構成強盜殺人之結合犯（惟此為超出共同犯罪計畫，僅乙負責）。
(D) ✓ 甲非出於己意而中止（係因酒駕被逮捕），且未防止犯罪結果發生（A仍被殺），故不適用§27第2項共同正犯中止未遂之規定。

重點整理：

- 共同正犯中止未遂（§27 II）：須(1)中止自己之行為，並(2)**積極防止犯罪結果發生**。
- 共同正犯之脫離：須具備(1)脫離意思之表示、(2)消除先前行為的影響力，且(3)其他共同正犯同意或知悉。
- 僅因外在因素（被逮捕）而未到場，不等於脫離或中止。

【110年 第34題】擄人勒贖罪的中止未遂與既遂時點

有關於刑法第328條強盜罪與第347條擄人勒贖罪之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲強擄乙至深山中拘禁，要求乙交出身上財物方得離去，卻發現乙身無分文，乃將乙釋放，甲之行為成立刑法第347條擄人勒贖罪之普通未遂犯
(B) 甲強擄乙至深山中拘禁，命乙簽立面額新臺幣1000萬元之本票，始釋放乙離去，甲之行為不構成刑法第347條擄人勒贖罪，僅構成刑法第328條之強盜罪
(C) 甲強擄乙至深山中拘禁，於乙交出身上財物後仍嫌不足，又撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，因在前之強盜行為與在後之勒贖行為係分別起意，甲不構成第332條第2項第3款犯強盜而擄人勒贖罪之結合犯
(D) 甲強擄乙至深山中拘禁，並撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，惟於未取得贖款前，即心生憐憫，自主決定釋放乙，令乙離去，僅構成刑法第347條擄人勒贖罪之中止未遂

答案：(B)（後更正一律給分）

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲擄人並要求交出財物，要求對象為乙本人而非第三人，不符合「勒贖」（向第三人要求贖金）之要件，應論以強盜罪而非擄人勒贖罪。
(B)	✓	同(A)之理由，甲命乙簽立本票，僅係對被擄者本人要求財物，為強盜行為，不構成擄人勒贖罪。
(C)	✗	甲先強盜後又勒贖家人，依實務見解構成結合犯之餘地存在。
(D)	✗	擄人勒贖罪既遂時點依實務見解較早，甲已擄人並撥打電話勒贖，犯罪已既遂，不能再主張中止未遂。釋放行為僅屬§347 V 減輕處罰事由。

重點整理：

- 擄人勒贖罪既遂時點：依實務見解，行為人擄人並為勒贖行為（如撥打電話要求贖金）時即既遂，無待實際取得贖金。
- 犯罪已既遂後，不得再主張中止未遂。
- 刑法§347 V 之「取贖前釋放被害人」減輕規定，為獨立之減刑事由，與中止未遂不同。

肆、不能未遂

【110年 第22題】強制性交罪與不能未遂

甲、乙二人某日前往夜店狂歡，結識丙、丁兩女，因垂涎其姿色，乃在廁所內商議，由甲吸引丙、丁之注意力，乙則乘機於該兩女飲料中摻入「約會強暴藥丸」FM2。丙、丁飲用該飲料後，迅速昏睡，甲、乙遂將丙、丁載往汽車旅館，企圖性侵。惟抵達旅館後，乙因飲酒過多，身體不適，遂在幫忙將丙、丁抬入旅館房間後自行離去。甲當晚先性侵丙女得逞，清晨時又欲性侵丁女時，因陰莖不舉而無法插入丁女之陰道，隨後離去。下列敘述何者正確？

(A) 乙因在甲性侵前自行離去，已脫離加重強制性交罪之共同正犯，只負妨害自由之罪名
(B) 甲、乙兩人構成強制性交罪之共同正犯，其中甲之行為以既遂犯論，乙之行為則以未遂犯論
(C) 甲對丙之行為，構成強制性交罪既遂，對丁之行為，僅構成強制性交罪之不能未遂
(D) 甲、乙成立加重強制性交罪之共同正犯

答案：(D)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙雖在甲性侵前離去，但乙已參與將丙、丁下藥及抬入旅館等行為，其行為貢獻仍在延續，且未積極阻止犯罪結果，故**未成功脫離**

共同正犯，仍應就全部犯行負責。

(B) ✗ 共同正犯「一部行為全部責任」，乙應就甲之既遂行為共同負責，不因個人未實行性交而僅論未遂。

(C) ✗ 甲因陰莖不舉而無法插入，屬一時性之生理障礙，非「不能發生犯罪結果又無危險」之不能未遂（§26），應成立**普通未遂**（障礙未遂），非不能未遂。

(D) ✓ 甲、乙二人以上共同犯之，構成§222第1項第1款**加重強制性交罪之共同正犯**。

> **重點整理：**
>
> - 不能未遂（§26）：行為不能發生犯罪結果又無危險。如持玩具槍企圖殺人、以糖水當毒藥。
> - 一時性之生理障礙（如陰莖不舉）：僅為偶然之障礙，非手段或客體本質上之不能，成立**普通（障礙）未遂**，而非不能未遂。

【109年 第6題】不能未遂之判斷與幻覺犯之區別

有關不能未遂之敘述，下列何者正確？

(A) 現行刑法關於不能未遂之處罰，僅係制裁行為人表露其主觀心態對法律之敵對性
(B) 刑法第26條所謂「不罰」，係指構成犯罪但減輕或免除其刑
(C) 甲開槍射殺仇人乙，於開槍後，始發現槍內無子彈，甲的行為不構成不能未遂
(D) 甲在捷運上抽菸，並誤以為自己的行為係刑法所禁止，甲的行為構成不能未遂

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	此為**舊法**（94年修法前）採主觀未遂論之立場，認為不能未遂仍有可罰性，係因行為人表露對法律之敵對意思。然現行法（94年修法後）已改採**客觀未遂論**，§26規定不能未遂「不罰」，不再以主觀敵對性作為處罰基礎。
(B)	✗	§26規定不能未遂之法律效果為「**不罰**」，意即不構成犯罪、不予處罰，而非「構成犯罪但減輕或免除其刑」。「不罰」與「減輕或免除其刑」係完全不同之法律效果：前者根本不成立犯罪，後者仍成立犯罪但刑度減免。
(C)	✓	甲使用真槍射擊仇人乙，槍枝本身為具有殺傷力之凶器，依**客觀危險說**，於事前以一般人立場判斷，持真槍射擊具有致人於死之一般危險性。槍內偶然無子彈，係**偶然之障礙因素**，而非行為手段本質上之不能。故甲之行為成立**普通（障礙）未遂**，而非不能未遂。
(D)	✗	甲在捷運上抽菸而誤以為係刑法所禁止之行為，此為「**幻覺犯**」（Wahndelikt），而非不能未遂。幻覺犯係行為人誤以為其行為違反刑法，但實際上該行為並非刑法所禁止（捷運上抽菸違反行政法規，非刑事犯罪）。幻覺犯為**不可罰**，不構成任何犯罪，包括不能未遂在內。不能未遂與幻覺犯之區別：不能未遂係「法律有禁止，但事實上不能既遂」；幻覺犯係「法律根本未禁止，行為人誤以為違法」。

> **重點整理：**
>
> - **不能未遂（§26）：** 行為不能發生犯罪結果又無危險者，不罰。94年修法後改採客觀未遂論。
> - **舊法 vs 新法：** 舊法採主觀未遂論，不能未遂仍可罰（得減輕或免除其刑）；新法採客觀未遂論，不能未遂「不罰」。
> - **客觀危險說之判斷：** 以行為時一般人認知為基礎，判斷行為是否具有法益侵害之危險性。真槍偶然無子彈→仍有危險性→障礙未遂；以迷信方法詛咒殺人→無危險性→不能未遂。
> - **幻覺犯（Wahndelikt）vs 不能未遂：**
>   - 幻覺犯：法律未禁止之行為，行為人誤認違法→完全不可罰。
>   - 不能未遂：法律已禁止之行為，但因手段或客體之不能致無法既遂→§26不罰。
> - **「不罰」之意義：** 不構成犯罪，非「構成犯罪但減免其刑」。

伍、預備犯與未遂犯的區別

【111年 第9題】重傷未遂與預備犯

甲與A均為流氓，因搶奪地盤發生糾紛，甲遂決意持刀砍斷A腳筋、讓其殘廢。乙對此並不知情，但乙因與A也有黑道糾紛，為教訓A，乃以新臺幣20萬元唆使甲傷害A讓其殘廢。甲心想多賺20萬元，便一口答應。當晚，甲持水果刀前往A家門前埋伏，計畫等A回來就動手。此時，碰巧巡邏員警經過，見甲鬼鬼祟祟，便上前盤查，甲心虛逃跑而遭警察追上逮捕，甲之後接受偵訊時坦承上述情事。依實務見解，甲、乙之行為應如何論罪？

(A) 甲、乙均不成立犯罪
(B) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之教唆犯
(C) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之幫助犯
(D) 甲成立重傷罪之預備犯、乙無罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✓	甲僅在A家門前埋伏等待，尚未開始對A施以任何攻擊行為，屬**預備階段**而非著手。刑法重傷罪（§278）**僅處罰未遂犯而不處罰預備犯**，故甲不成立犯罪。乙教唆甲犯罪，但因正犯甲尚未著手即被逮捕，依**共犯從屬性**，正犯未著手，教唆犯亦不成立。
(B)	✗	甲尚未著手，不成立未遂犯，故乙亦無從成立教唆犯。
(C)	✗	同(B)，且乙係唆使甲犯罪，為教唆犯而非幫助犯。
(D)	✗	刑法第278條重傷罪無處罰預備犯之規定。

重點整理：

- 預備犯 vs 未遂犯的區別：
  - **預備**：為犯罪計畫而準備工具、調查目標、前往犯罪地點等，尚未開始實行構成要件行為。
  - **未遂**（著手）：已開始實行構成要件行為，但未發生既遂結果。
- 刑法僅少數罪名處罰預備犯（如內亂罪、殺人罪之預備等），多數罪名不罰預備犯。
- 共犯從屬性：正犯未著手，教唆犯、幫助犯不成立。

陸、打擊錯誤與未遂

【110年 第10題】打擊錯誤與殺人未遂

甲計劃持衝鋒槍至乙家掃射殺害乙，並依計劃前往乙家，但甲看錯乙家地址，竟以為離乙家約10公尺的丙家是乙家，甲爬上丙家圍牆開槍對丙家內部掃射，造成在家中的丙受傷，丙的妻子丁也被子彈擊中而成為植物人，丙家的愛犬 A 當場死亡。沒想到乙跟丙是舊識，乙當天正好前往丙家拜訪，在丙家的乙也被甲掃射的子彈擊中而死亡。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲對乙之死亡，構成打擊錯誤而成立過失致死罪
(B) 甲對丙之受傷，構成故意殺人未遂罪
(C) 甲對丁之重傷，構成故意殺人未遂罪
(D) 甲對A之死亡，構成故意毀損一般財物罪

答案：(A)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題錯誤選項）	甲以衝鋒槍掃射丙家，具有**概括殺人故意**（不確定故意），對在場所有人均有殺人故意，乙即在場中彈死亡，甲應成立**故意殺人既遂罪**，而非打擊錯誤之過失致死罪。
(B)	✓	甲以殺人故意掃射，丙中彈受傷而未死，成立殺人未遂罪。
(C)	✓	甲以殺人故意掃射，丁中彈成為植物人而未死亡，成立殺人未遂罪。
(D)	✓	甲掃射致愛犬A死亡，動物為財產，成立毀損罪（概括故意涵蓋）。

重點整理：

- 打擊錯誤（方法錯誤）：行為人意欲攻擊甲，但因技術失誤而擊中乙。
- 以衝鋒槍對屋內掃射，對屋內所有人均可能具有概括（不確定）殺人故意。
- 殺人未遂：行為人以殺人故意著手實行，被害人未死亡→殺人未遂。

柒、強制罪的未遂

【110年 第28題】強制罪未遂犯

甲脾氣暴躁，一日駕車與乙車在路口發生擦撞，乙報警處理，甲見狀竟下車怒吼，威脅乙下跪道歉，否則將砸車，所幸警方及時到場。事後，每當甲想起車禍，就十分憤怒，屢次對友人提起「若那個冒失鬼乙再撞到我一次，我就打死他」。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲要乙下跪，成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(B) 甲要乙下跪，成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，不成立刑法第305條恐嚇危安罪
(C) 甲要乙下跪，不成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(D) 甲要求乙下跪或揚言打人，都不成立犯罪

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	後半段錯誤。甲對友人提及打人之言論，非直接向被害人乙表示，且屬附條件之氣話（「若再撞到我」），不成立恐嚇危安罪。
(B)	✓	甲以脅迫方式要求乙下跪，已著手實行強制罪之強暴脅迫行為，但因警方到場而未能使乙下跪，成立**強制罪之未遂犯（§304 III）**；對友人的氣話不構成恐嚇危安罪。
(C)	✗	甲已著手實行強制行為（脅迫乙下跪），成立未遂犯。
(D)	✗	甲脅迫乙下跪的行為成立強制罪未遂犯。

重點整理：

- 強制罪（§304）處罰未遂犯（§304 III）。
- 以脅迫手段要求他人為一定行為，但因外在因素（警方到場）致被害人未從→強制罪未遂。
- 恐嚇危安罪（§305）：須以加害生命、身體等事通知被害人，且使被害人心生畏懼。對第三人發表之附條件氣話不該當。

捌、各種犯罪態樣涉及未遂

【111年 第8題】竊盜、妨害公共安全、強制性交之未遂

依實務見解，下列何種行為不成立犯罪？

(A) 甲意圖竊取乙口袋內之現金，趁人潮擁擠時伸手到乙之口袋，得手之後才發現該鈔票為玩具鈔票
(B) 甲意圖竊取高級檜木，以所帶電鋸鋸檜木樹幹，鋸到一半即被趕到現場之警方查獲
(C) 甲持小石頭丟擲火車車窗，對火車未造成任何損害，且無傾覆危險
(D) 甲違反乙女之意願，以尚未勃起之陰莖，撞擊乙女之陰部，欲插入乙女之陰道，即遭攔阻，而未能插入得逞

答案：(C)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（成立犯罪）	甲已伸手入口袋取得物品（著手並竊得），雖為玩具鈔票，但甲主觀上有竊盜故意，客觀上已實行竊取行為。依實務見解成立**竊盜罪**（既遂或未遂，視是否認定有財產價值之物）。
(B)	✗（成立犯罪）	甲已以電鋸鋸檜木（著手實行竊取行為），被查獲時尚未完成竊取→成立**竊盜罪之未遂犯**。
(C)	✓（不成立犯罪）	丟小石頭未造成任何損害且無傾覆危險，不該當刑法第183條（未造成傾覆危險）、第184條（未損壞軌道、燈塔等公共設施），故**不成立犯罪**。
(D)	✗（成立犯罪）	甲已對乙女施強暴並以陰莖撞擊陰部，已**著手**實行強制性交行為，雖未能插入而遂→成立**強制性交罪之未遂犯**。陰莖未勃起為一時性障礙，非不能未遂。

重點整理：

- 各罪是否處罰未遂犯，須視法律有無明文規定。
- 竊盜罪處罰未遂犯（§320 III）。
- 強制性交罪處罰未遂犯（§221 III）。
- 刑法第183條、第184條等公共危險罪，須達一定危險程度始成立。

【112年 第34題】加重重利未遂罪

甲知乙資金周轉不靈，需款孔急，乃借乙 300 萬元，不用計算利息；但約定手續費 50 萬元，且 5 日內還錢，若屆期無法還錢，另負擔300萬元違約金。乙因求助無門，只好答應甲。此後，甲侵入乙宅催討債款，乙無力償還，甲見乙還錢誠意不足，一時氣憤，將乙打成重傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲僅成立加重重利既遂罪
(B) 甲成立加重重利未遂罪及重傷既遂罪，數罪併罰
(C) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、重傷罪，三罪想像競合
(D) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、恐嚇取財罪、重傷罪，數罪併罰

答案：(B)

解析

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	重利罪以實際取得與原本顯不相當之重利為既遂。甲雖約定高額手續費及違約金，但乙無力償還、甲尚未實際取得重利，故為**未遂**而非既遂。且甲侵入乙宅並打成重傷另有罪責。
(B)	✓	甲成立**加重重利未遂罪**（§344 II 未遂，約定重利但尚未取得）及**重傷既遂罪**（§278 I，打成重傷），兩罪犯意不同、行為不同，應**數罪併罰**。侵入住居行為為催討債款之手段，與重利罪有想像競合或吸收關係。
(C)	✗	重利行為與重傷行為非一行為，不能論想像競合。
(D)	✗	催討債款非恐嚇取財，甲之暴力行為係傷害而非取財手段。

重點整理：

- 重利罪（§344）之既遂：以實際取得重利為既遂要件，僅約定而未實際取得者為**未遂**。
- 加重重利罪處罰未遂犯（§344 II）。

玖、重點整理與體系歸納

一、未遂犯的體系定位

```
犯罪實行階段：決意 → 預備 → 著手 → 實行 → 既遂
                                  ↑
                              未遂犯起點
```

二、未遂犯的種類

類型	定義	法律效果
障礙未遂（普通未遂）	已著手實行而不遂，因外在障礙而未完成	§25 II：得按既遂犯之刑減輕之
中止未遂	已著手實行，**出於己意**中止或防止結果發生	§27 I：減輕或免除其刑（必減）
不能未遂	行為不能發生犯罪結果又無危險	§26：不罰
準中止未遂	已著手實行，因己意防止行為但結果仍未發生（非因防止行為）	§27 I 但書：減輕或免除其刑

三、共同正犯的中止未遂（§27 II）

- 須**中止自己行為**，並**積極阻止其他共同正犯繼續實行**或**有效防止犯罪結果發生**。
- 若僅消極停止自己行為而未阻止他人，不適用中止未遂。

四、常見考點整理

考點	關鍵判斷
著手時點	是否已開始實行構成要件行為（非僅預備）
己意中止 vs 障礙未遂	「能達而不欲」vs「欲達而不能」
不能未遂 vs 障礙未遂	手段/客體本質上不能 vs 偶然障礙
預備 vs 未遂	是否已跨越「著手」之門檻
共犯從屬性	正犯未著手→教唆犯、幫助犯不成立
個罪是否罰未遂	須有法律明文（§25 II 但書）

五、不處罰未遂犯之常見罪名（考古題出現者）

- 毀損罪（§354）
- 重傷罪之預備犯（§278 無預備犯規定）

六、處罰未遂犯之常見罪名（考古題出現者）

- 殺人罪（§271 III）
- 重傷罪（§278 III）
- 強制性交罪（§221 III）
- 強盜罪（§328 V）
- 放火罪（§173 III）
- 強制罪（§304 III）
- 竊盜罪（§320 III）
- 擄人勒贖罪（§347 V）
- 加重重利罪（§344 II）

資料來源： 109–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-02-19